

RECURSO CÍVEL Nº 5004269-40.2024.4.02.5116/RJ**RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** JESIEL RIBEIRO LOPES DA SILVA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. DEFERIMENTO. CABIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. EFEITOS INTEGRATIVOS.
APLICAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.**

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO, com efeitos integrativos para deferir a gratuidade de justiça e manter a condenação da recorrente vencida em verba de sucumbência, suspensa, porém, a sua exigibilidade na forma do art. artigo 98, §§2º e 3º do CPC, em razão da gratuidade de justiça que deferida em sede recursal, nos termos da fundamentação acima. Uma vez referendada pela 6ª Turma Recursal, intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 2024.

5004269-40.2024.4.02.5116**510015019347 .V3****RECURSO CÍVEL Nº 5004269-40.2024.4.02.5116/RJ****RELATOR:** JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO**RECORRENTE:** JESIEL RIBEIRO LOPES DA SILVA (AUTOR)**RECORRIDO:** UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)**RELATÓRIO**

Tratam-se de embargos de declaração opostos pela demandante sob a alegação de omissão no tocante ao pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso e não apreciado no julgado, requerendo manifestação expressa inclusive para afastar a condenação em sucumbência.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

Conheço dos embargos porque tempestivos e porque se valeu a embargante de uma das hipóteses legais para o seu manejo.

Nos termos do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos de declaração se prestam a corrigir eventuais obscuridades, contradições, omissões e/ou erros materiais existentes no julgado.

No caso em questão, verifica-se que o v. acórdão condenou a embargante ao pagamento de verba de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, sem todavia apreciar o pedido de gratuidade de justiça reiterado por ocasião da interposição do recurso.

Então, cumpre dissipar a omissão apontada, e, por conseguinte, acolher o presente recurso, permitindo-se, nesta hipótese, que se reabra a atividade decisória **para o exame do pedido de gratuidade e seu deferimento**, com aplicação de efeitos integrativos à decisão (confira-se: STJ, 3ª Turma, Resp 3.192-2/ES, rel. Min. Waldemar Zveiter, DJU-3.9.90, p. 8.844; RSTJ 36/435, 40/459; RTJ 86/359, 88/325, 112/314, 119/439; STF-RT 569/222, RT 569/172, 578/185, 606/210; JTJ 171/246; JTA 88/405; STJ-RT 663/172; Resp 15.569-DF, 2ª Turma, rel. Min. Ari Pargendler, DJU 2.9.96, p. 31.051; RMS 303-RJ-Edcl, 4ª Turma, rel. Min. Athos Carneiro, DJU- 10.6.91; etc).

Contudo, o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal não afasta a condenação em sucumbência, se recorrente vencida, ficando suspensa, porém, sua exigibilidade na forma do art. artigo 98, §§2º e 3º do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Ante o exposto, **VOTO POR CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO, com efeitos integrativos** para deferir a gratuidade de justiça e manter a condenação da recorrente vencida em verba de sucumbência, suspensa, porém, a sua exigibilidade na forma do art. artigo 98, §§2º e 3º do CPC, em razão da gratuidade de justiça que deferida em sede recursal, nos termos da fundamentação acima. Uma vez referendada pela 6ª Turma Recursal, intimem-se. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao M. Juizado de origem.